

(א) בס"י לא גרסו' לי ועי' בס' כ"י, (ב) נכתובות יג, קידושין נו:א, (ג) לעיל קב:, (ד) ואמר, רש"י, (ה) לעיל סז: פ"ז מהלכות שו"ת לעיל טו, ד"ה בעל חוב ומוס', כתובות נה, ד"ה ולשפת ועוד שם בתוס' יז: ד"ה נכסי ומוס' בספרות נב, ד"ה והאמר, (ו) כ"ה א"ר,

—●●—

הגהות הב"ח

(א) נב' וקדים מלוה: (ב) רש"י ד"ה בשדה וכו' דלישקלינהו:

—●●—

מוסף רש"י

האי משכנתא דסורא דכתבי הכי כו'. ותקנתא דרבנן הויא הך משכנתא, משום דהמלוה לחבירו על שדהו אסור לאכול הפירות משום רבית, אבל בנייתא מותר, כעין משכנתא דסורא, שמלוה עשר מנה על שדהו ולסוף עשר שנים חזר הקרקע לבעלים בחנם וממלא קונה פירות של כל שנה במנה ואין כאן דר רבית, ואע"פ ששין הפירות כפלים, שהרי הוא קרוב לשכר וקרוב להפקד, שמקבל פירות כל שנה במנה ואפילו בשנת שמיטן שלא יהו שוין פירות השנה דלגר (ורשב"ם ב"ב דהל).

המקבל שדה מחבירו פרק תשיעי בבא מציעא קי.

—●●—

ימכרו וכו'. אלמא קרנא הוי דאי פירא הוה הא תקון רבנן פירות לבעל: והוקינו. קפלה עליהן זקנה בלא זמנן: לאו מי

אוקימנא. בכתובות בפרק האשה שנפלו לה נכסים (דף עט:):

בשדה אחרת. שלא הימה הקרקע שלה שהיו דקלים בשדה של

—●●—

ימכרו לעצים וילקח בהן קרקע והוא אוכל פירות אימא והזקינו ואיבעית אימא לאו מי אוקימנא להחיא כבגון שנפלו לה בשדה אחרת דקא בליא קרנא: ההוא שטרא דהוה כתיב ביה שגין סתמא מלוה אמר שלש לוח אמר שתים ^(א) קדים מלוה ואכלינהו לפירי מי נאמן רב יהודה אמר קרקע בחזקת בעליה קיימא רב כהנא אמר בפירות בחזקת אוכליהן קיימי והלכתא כוותיה דרב כהנא דאמר פירות בחזקת אוכליהן ^(ב) (קיימי) והא קי"ל ^(ג) דהלכתא כוותיה דרב נחמן ^(ד) דאמר^(ה) קרקע בחזקת בעליה עומדת התם מילתא דלא עבידא לאיגלווי היא הכא מילתא דעבידא לאיגלווי היא ואטרוחי בי דינא תרי זמני לא מטרחינן מלוה אומר חמש לוח אומר שלש א"ל אייתי לי שטרך א"ל שטרא אירכס לי אמר רב יהודה גמלוה נאמן מגו דאי בעי אמר לקוחה היא בידי א"ל רב פפא לרב אשי רב זביד ורב עוירא לא סבירא להו הא דרב יהודה מאי טעמא האי שטרא כיון דלגוביינא קאי מיזוהר זהיר ביה ומיכבש הוא דכבשיה לשטריה סבר אוכלה תרתין שגין יתירתא א"ל רבינא לרב אשי אלא מעתה ^(ו) האי משכנתא דסורא דכתבי הכי במישלם שניא אלין תיפוק ארעא דא בלא כסף היכא דכבשיה לשטר משכנתא ואמר לקוחה היא בידי הכי נמי דמחוימן וכי מתקני רבנן מילתא דאתי בה [לידן] פסידא א"ל התם תקינו ליה רבנן דמרי ארעא יהיב טסקא וכרי כריא ארעא דלית לה כריא ולא יהיב טסקא מאי א"ל יאיבעי ליה למחויי לא אימחא מאי איהו הוא דאפסיד אנפשיה אריס אומר למחצה ירדתי ובעל הבית אומר לשליש הורדתי מי נאמן רב יהודה אמר בעל הבית נאמן רב נחמן אמר הכל כמנהג המדינה סבור מינה לא פליגי הא באתרא דשקיל אריסא פלגא הא באתרא דשקיל אריסא תילתא אמר להו רב מרי ברה דבת שמואל הכי אמר אביי אפילו באתרא דשקיל אריסא פלגא פליגי רב יהודה אמר בעל הבית נאמן דאי בעי אמר שכירי ולקיטי הוא: ^(ז)יתומים אומרים אנו השבחנו ובעל חוב אומר אביכם השביח על מי להביא ראיה

סבר

דאיבעי ליה למחויי ולומר תוך שלשה דעו כי משכנתא היא צידו דחשיבא שפיר מחאה ככי האי גוונא וכי האי גוונא יש לפרש בפי' חוקת הבתים (שם דף לה: ושם) גבי ואי טעין ואמר לפירות הורדתיך נאמן ואף על גב דהתם רב אשי פריך לרב כהנא ואי לפירות אחתיה מאי הוה ליה למיעבד ורב כהנא משני דאיבעי ליה למחויי ומיימי ראייה ממשכנתא דסורא ובשמעתין רב אשי משני איבעי ליה למחויי וכן משני רב אשי התם בזההו פירקא (דף נה.) גבי האי מאן דוצין דקלא לחצריה איכא למימר דרב אשי התם קיבל שינויא מרב כהנא ולהכי משני ליה איהו נמי הכי: **האי משכנתא דסורא** בו'. אע"ג דהא גופא דהכא אפשר דמשכנתא דסורא הוי שייך שפיר לאקשויי בזהאי לישנא לפי שמשכנתא דסורא הוה קיס ליה שתקנו חכמים לעשות להכי קאמר אלא מעתה תקנת משכנתא דסורא וכו':

—●●—

קי.

עין מושפמ
גר מצוה

צד א מ"י פכ"ז מהל' אשות הל' כג סמג עשין מח טוש"ע אה"ע ס"י פה סעיף יד: צד ב מ"י פ"ז מהלכות שפירות הלכה ו סמג עשין פט טור ש"ע ח"מ ס"י קג סעיף ז וס"י שז סעיף ג:

צד ג מ"י שם סמג שם טוש"ע ח"מ ס"י קג שם וס"י שז סעיף ד: צד ד טוש"ע שם ס"י קג סעיף א:

צד ה מ"י פ"ח מהל' שלוחין ושותפין הל' ה סמג עשין קג טוש"ע ח"מ ס"י של סעיף ה:

צד ו מ"י פכ"ז מהל' אשות הל' כג סמג עשין מח טוש"ע אה"ע ס"י פה סעיף יד: צד ז מ"י פ"ז מהלכות שפירות הלכה ו סמג עשין פט טור ש"ע ח"מ ס"י קג סעיף ז וס"י שז סעיף ג: צד ח מ"י שם סמג שם טוש"ע ח"מ ס"י קג שם וס"י שז סעיף ד: צד ט טוש"ע שם ס"י קג סעיף א: צד י מ"י פ"ח מהל' שלוחין ושותפין הל' ה סמג עשין קג טוש"ע ח"מ ס"י של סעיף ה: